

MOHD RIDHWAN BIN ROSLI
lwn
SUZLIANI BINTI ISMAIL

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Tuan Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), YA Tuan Othman bin Ibrahim (Panel), pada 22hb Jun 2020/30 Syawal 1441H]

Kes Permohonan Semakan No. 10000-003-0140-2019

Peguam Pemohon: *Encik Mohamad Zaid bin Abdul Aziz dari Tetuan Zaid Shahril & Associates*

Peguam Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN

Permohonan

[1] Pemohon memohon kepada Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor untuk menyemak perintah/keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor di Shah Alam melalui permohonan semakan no. 10200-003-0465-2019 yang bertarikh pada 7/11/2019 dan dimeteraikan pada 8/11/2019. Pemohon dalam permohonannya memohon:-

- i. Mahkamah Yang Mulia ini menyemak perintah/leputusan YA Hakim Bicara pada 7/11/2019 melalui permohonan no. 10200-003-0465-2019 menurut seksyen 68(1)(2) Enakmmen Pemtadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003;

- ii. Mahkamah menyemak cara pengendalian/prosiding sesi Jawatankuasa Pendamai pada tarikh 22/7/2019 yang dipengerusikan oleh Pegawai Agama dalam kes Mal no. 10002-055-0156-2019;
- iii. Mahkamah menyemak terhadap keputusan laporan hasil Jawatankuasa Pendamai (JKP) dalam kes Mal no. 10002-055-0156-2019 iaitu adalah gagal memujuk dan mendamaikan yang bertarikh 22/7/2019; dan
- iv. Lain-lain perintah atau relif yang difikirkan adil dan suaimanfaat oleh Mahkamah Yang Mulia iniu.

[2] Pihak Pemohon telah mengemukakan beberapa alasan-alasan terhadap permohonannya ini. Dalam menyokong permohonannya ini, Pemohon telah mengemukakan afidavitnya bertarikh 21/11/2019 yang antara lain mengandungi alasan-alasan berikut;

- i. YA Hakim Bicara Mahkamah Tinggi telah terkhilaf dari segi undang-undang prosedur pelaksanaan Jawatankuasa Pendamai menurut seksyen 47 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003;

Fakta Kes Dan Prosiding Semakan Di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor

[3] Pemohon telah memohon semakan terhadap kes Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam bagi kes Mal No. 10002-055-0156-2019 kepada Mahkamah Tinggi Syariah melalui Notis Permohonan Semakan bertarikh 8/8/2019. Dalam

permohonan semakan Pemohon tersebut, Pemohon memohon agar Mahkamah Tinggi Syariah menyemak keputusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam berkaitan tiga perkara iaitu;

- i. Mahkamah menyemak cara pengendalian sesi Jawatankuasa Pendamai pada Tarikh 22/7/2019 yang dipengerusikan oleh Pegawai Agama dalam kes Mal no. 1002-055-0156-2019;
- ii. Mahkamah menyemak terhadap keputusan laporan hasil Jawatankuasa Pendamai (JKP) kes Mal no. 10002-055-0156-2019 iaitu adalah gagal memujuk dan mendamaikan yang bertarikh 22/7/2019;
- iii. Mahkamah memerintahkan agar Jawatankuasa Pendamai dibentuk semula; dan
- iv. Lain-lain relif yang difikirkan patut dan sesuai oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[4] Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor telah meneliti = permohonan semakan Pemohon tersebut dan telah membuat keputusan dengan menolak semakan terhadap kes Mal no. 10002-055-0156-2019 dan mengekalkan keputusan Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam bertarikh 5/8/2019.

[5] Pemohon telah tidak berpuashati dengan keputusan semakan yang diberikan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor tersebut dan telah memfailkan permohonan semakan ke Mahkamah Rayuan ini pada 4/12/2019.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

[6] Bagi maksud Permohonan Semakan ini, kami telah meneliti permohonan dan affidavit yang telah difailkan oleh Pemohon. Setelah kami meneliti perkara-perkara tersebut dan kami mendapati terdapat dua (2) isu penting yang perlu kami putuskan dalam kes ini. Isu-isu tersebut ialah:-

- i. Sama ada keputusan/perintah kes semakan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah terhadap keputusan Mahkamah Rendah Syariah boleh disemak ke Mahkamah Rayuan Syariah; dan
- ii. Sama ada Pemohon perlu mendapatkan ‘Kebenaran Semakan/Merayu’ atau tidak terlebih dahulu sebelum Pemohon boleh memfailkan Permohonan Semakan

Sama ada keputusan/perintah kes semakan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah terhadap keputusan Mahkamah Rendah Syariah boleh disemak ke Mahkamah Rayuan Syariah

[7] Berdasarkan penelitian kami terhadap statut iaitu Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 1 Tahun 2003*] dan Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 4 Tahun 2003*] kami tidak menemui apa-apa peruntukan undang-undang yang menyatakan bahawa apa-apa keputusan atau arahan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah terhadap apa-apa perkara atau prosiding Mahkamah Rendah yang disemak olehnya kemudiannya boleh dirayu/disemak ke Mahkamah Rayuan Syariah.

[8] Kami mendapati statut hanya memberikan hak bagi sesuatu kes didengar sebanyak tiga (3) kali hanyalah apabila melalui proses rayuan sahaja. Ianya dinyatakan secara jelas sepertimana yang diperuntukkan dalam seksyen 67 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 1 Tahun 2003*].

[9] Seksyen 67 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 1 Tahun 2003*] menyatakan seperti berikut;

Seksyen 67. Bidang kuasa Mahkamah Rayuan Syariah

(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan terhadap apa-apa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa asalnya.

(2) Apabila suatu rayuan daripada sesuatu keputusan Mahkamah Rendah Syariah telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah boleh atas permohonan mana-mana pihak memberikan kebenaran untuk diputuskan olehnya sendiri apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul dalam perjalanan rayuan itu dan yang keputusannya oleh Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh keputusan rayuan itu.

(3) Apabila kebenaran telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah, ia hendaklah mendengar dan memutuskan persoalan yang dibenarkan dirujuk bagi keputusannya dan membuat apa-apa perintah yang boleh dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah, dan yang difikirkannya adil bagi pemberesan rayuan itu.

[10] Berdasarkan seksyen 67 Enakmen 1 Tahun 2003, kami berpendapat bahawa rayuan ke Mahkamah Rayuan Syariah dari Mahkamah Tinggi Syariah terbahagi kepada dua iaitu;

- i. terhadap apa-apa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan **bidang kuasa asalnya** iaitu di bawah seksyen 61 Enakmen 1 Tahun 2003; dan
- ii. terhadap apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul ketika Mahkamah Tinggi Syariah mendengar rayuan **terhadap sesuatu keputusan Mahkamah Rendah Syariah**; dan keputusan terhadap persoalan undang-undang itu telah menyentuh keputusan rayuan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah itu.

[11] Seksyen 67 Enakmen 1 Tahun 2003 sama sekali tidak menyebutkan bahawa keputusan atau arahan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa pengawasan dan penyemakan terhadap Mahkamah Rendah Syariah boleh dirayu atau dibuat semakan ke Mahkamah Rayuan Syariah.

[12] Oleh yang demikian, kami berpendapat bahawa apa-apa keputusan atau arahan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa pengawasan dan penyemakan terhadap Mahkamah Rendah Syariah tidak boleh dirayu atau disemak ke Mahkamah Rayuan Syariah dan prosiding rayuan ini adalah diluar aturan sepertimana yang telah diputuskan dalam kes *Muhammad Fauzi bin Abdul Ghani lwn Nor Azlin binti Hamidon, Kes Semakan Mal Negeri Selangor No. 10000-003-0014-2017*; *H. M. Latiff bin K.M Haneefa lwn Norashikin binti Abdul Latiff, Kes Semakan Mal Negeri Selangor No. 10000-003-0115-2018*; dan *Mohd Hasnan bin Ab Ghani lwn Halimah binti Rashid, Kes Semakan Mal Negeri Sabah No. 12000-003-0047-2016*.

Isu Kedua: Sama ada Pemohon perlu mendapatkan ‘Kebenaran Semakan/Merayu’ atau tidak terlebih dahulu sebelum Pemohon boleh memfailkan Permohonan Semakan.

[13] Seterusnya, oleh kerana apa-apa keputusan atau arahan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa pengawasan dan penyemakan terhadap Mahkamah Rendah Syariah tidak boleh dirayu atau disemak ke Mahkamah Rayuan Syariah, maka sebarang ‘Kebenaran Semakan/Merayu’ tidak boleh diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah terhadap kes yang sedemikian.

[14] Oleh yang demikian, kami tiada pilihan lain melainkan menolak permohonan Pemohon ini.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon, MAKA kami sebulat suara memutuskan untuk memerintahkan sepertimana berikut:-

[1] Permohonan Semakan Pemohon **DITOLAK**.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



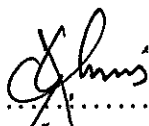
-
1. **YAA TUAN MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
2. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
3. **YA TUAN OTHMAN BIN IBRAHIM**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor